- Không nên thanh toán đến 90% giá trị hợp đồng ngay sau khi ký kết dù Vũ Anh chưa thực hiện việc lắp đặt thiết bị. Nên chia việc thanh toán ra nhiều lần, theo tiến độ lắp đặt của công ty Vũ Anh. *0,5đ*

- Về vấn đề phạt vi phạm:

+ Nếu hợp đồng có sử dụng vốn nhà nước sẽ áp dụng mức phạt của Luật xây dựng 2014, mức phạt tối đa là 12% giá trị phần hợp đồng bị vi phạm. Nếu hợp đồng không sử dụng nguồn vốn nhà nước thì mức phạt tối đa theo Luật Thương mại là 8% giá trị hợp đồng bị vi phạm. Các bên thỏa thuận mức phạt 1% cho mỗi tuần chậm lắp đặt vẫn phù hợp cho đến khi nào vượt quá mức luật quy định. *1đ*

- Quy định *"Trường hợp nhận thấy có sự sai sót trong việc lắp đặt, vận hành thiết bị của Vũ Anh, Đất Vàng phải thông báo ngay cho Vũ Anh trong vòng 01 tháng, kể từ ngày hai bên ký biên bản nghiệm thu chất lượng, quá thời hạn trên Vũ Anh không chịu trách nhiệm."* là bất hợp lý. Trách nhiệm lắp đặt và bảo hành sản phẩm là trách nhiệm của công ty Vũ Anh. Nếu sản phẩm có vấn đề do lắp đặt, vận hành mà còn trong thời gian bảo hành thì công ty Vũ Anh có trách nhiệm sửa chữa, chứ không cần Đất Vàng phải thông báo trong thời hạn 01 tháng. *0,5đ*

**Câu 3: (2 điểm)**

**Những điểm chưa phù hợp**

- Về hủy bỏ hợp đồng, xem xét thỏa thuận trong hợp đồng về điều kiện hủy bỏ hợp đồng. Nếu hợp đồng có thỏa thuận giao hàng không đảm bảo chất lượng thì công ty Đất Vàng có quyền hủy bỏ hợp đồng thì công ty Đất Vàng có quyền hủy bỏ hợp đồng. Nếu hợp đồng không có thỏa thuận thì theo quy định tại Điều 312 LTM 2005 hành vi vi phạm hợp đồng phải là vi phạm cơ bản. Theo đề bài, sau khi lắp đặt chỉ có 30% số điều hòa mà công ty Vũ Anh lắp đặt bị hỏng. Hành vi vi phạm chất lượng hàng hóa được coi là vi phạm cơ bản nghĩa vụ hợp đồng nhưng chỉ có 30% số điều hòa bị hỏng thì công ty Đất Vàng cũng chỉ được hủy bỏ một phần hợp đồng bị vi phạm. *0,5 đ*

- Theo quy định tại các Điều 302, 304 Luật TM 2005 thì *"Giá trị bồi thường thiệt hại bao gồm giá trị tổn thất thực tế, trực tiếp mà bên bị vi phạm phải chịu do bên vi phạm gây ra và khoản lợi trực tiếp mà bên bị vi phạm đáng lẽ được hưởng nếu không có hành vi vi phạm"* và công ty Đất Vàng phải chứng minh được có thiệt hại thực tế. Vũ Anh sẽ chỉ phải chịu bồi



LUẬT SƯ FDVN
web: fdvn.vn - fdvnlawfirm.vn